

東京地判 令和2年12月1日（DB13488）抜粋

確認書事件／措置法6条／請求棄却

…の区分に応じそれぞれに定める事項その他財務省令で定める事項（以下「利子受領者情報」という。）を、その利子の支払をする者に対し（その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を經由してその利子の支払をする者に対し）通知をし、かつ、その利子の支払をする者が、その利子の支払を行う際その利子の支払を受けるべき者に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類（当該保管支払取扱者から通知をされた利子受領者情報に基づき記載されたものに限る。以下「利子受領者確認書」という。）を作成し、これを納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該非居住者等は、その支払を受けるべき利子につき同条4項の規定による非課税適用申告書を提出したものとみなす旨規定している。

（ア）当該利子の支払を受けるべき者がすべて非居住者等である場合は、その旨

（イ）当該利子の支払を受けるべき者に居住者又は内国法人が含まれている場合は、当該利子の支払を受けるべき者のうち非居住者等がその支払を受けるべき金額の合計額才

措置法6条9項は、同条7項に規定する特定民間国外債とは、次の（ア）及び（イ）

の要件を満たしている一般民間国外債をいう旨規定している。

（ア）当該一般民間国外債の発行をする者が締結する引受契約等に、当該一般民間国外債の引受け等を行う者は、当該一般民間国外債を居住者及び内国法人（国内金融機関等を除く。）に対して当該引受契約等に基づく募集又は売出し等により取得させ、又は売り付けてはならない旨の記載があること

（イ）当該一般民間国外債の券面及びその発行に係る目論見書に、居住者又は内国法人が当該一般民間国外債の利子の支払を受ける場合には、次のa又はbの区分に応じ、それぞれ、a又はbに定める金額に係る利子について所得税が課される旨の規定があること

a 居住者又は内国法人が支払を受ける場合（bに掲げる場合を除く。）は、その支払を受けるべき金額

b

措置法3条の3第6項に規定する公共法人等又は金融機関若しくは金融商品取引業者等が同項に規定する国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合は、その支払を受けるべき金額から同項に規定する政令で定める金額を控除した金額力

措置法6条13項は、同条3項に定めるもののほか、（中略）非課税適用申告書の提出に関する事項、（中略）利子受領者確認書の提出に関する事項（中略）その他同条1項、

2項及び4項から12項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める旨規…